



**Разовый договор поставки
материально-технических ресурсов
№ _____**

г.Воронеж
_____ 202_ г.

_____, «_____», в _____ лице
_____, действующего на _____ основании
_____, [BUYER REDACTED],

и _____ «_____», именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
в _____ лице _____, действующего на основании _____,
с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор (именуемый в дальнейшем «Договор») о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателям материально-технические ресурсы (далее – «Товар») по номенклатуре, качеству, в количестве, по ценам и срокам поставки согласно условиям настоящего Договора, Приложений к нему (в дальнейшем «Приложения»), а Покупатель принять и оплатить Товар за поставку Товара в его адрес.

1.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит. В случае поставки Товара иностранного производства Поставщик гарантирует, что передаваемый по настоящему Договору Товар выпущен в свободное обращение на территории Российской Федерации и Поставщик обеспечил соблюдение всех необходимых таможенных процедур и уплату всех необходимых таможенных платежей при таможенной очистке Товара. Покупатель не несет ответственности за таможенное оформление Товара и за уплату таможенных платежей.

1.3. Поставщик гарантирует Покупателям, что поставленный им Товар не нарушает интеллектуальных прав третьих лиц (прав на товарные знаки, изобретения и т.д.). В случае, если Покупателям в связи с Товаром Поставщика третьими лицами будут предъявлены какие-либо претензии и/или иски, основанные на нарушении их интеллектуальных прав. Поставщик обязан урегулировать такие претензии и/или иски за свой счет и возместить все расходы и иные убытки, понесенные Покупателями.

2. Цена Товара

2.1 Цена определяется в соответствии с Приложением № 1 к Договору. В течение срока действия договора цена на Товар изменению не подлежит. Расходы по перевозке Товара, а также прочие расходы, отдельно не указанные в Приложении №1, включены в цену Товара и возмещению не подлежат.

2.2 При увеличении отпускной цены производителя, иных лиц и (или) транспортных тарифов, Поставщик обязуется поставить Товар по цене, зафиксированной в Приложении № 1.

2.3 Стоимость Договора составляет _____ руб., кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации.

3. Качество, количество и упаковка Товара

3.1. Качество Товара должно соответствовать ГОСТу, ТУ или другим общепринятым стандартам качества, а также прочим требованиям Покупателя (опросным листам, техническому заданию) на данный вид Товара, которые указаны в Приложении № 1.

Подписывая Договор Поставщик подтверждает, что он тщательно изучил и проверил требования Покупателя и не имеет претензий к их полноте и качеству. Поставщик подтверждает, что информации, содержащейся в Приложении № 1, достаточно для



изготовления и поставки Товара и что он учел всю информацию, имеющую значение для определения сроков поставки, стоимости и качества Товара.

Качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) производителя. Используемые в Товаре (комплекте) узлы и комплектующие детали должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации. Товар (комплект) и все его узлы и комплектующие детали не должны иметь наработки, не должны быть предметом переработки. В случае указания в Приложении № 1 к Договору, что Товар должен быть изготовлен не ранее определенного срока, это требование относится ко всему Товару.

В случае, если в соответствующем Приложении согласовано условие о конкретном производителе поставляемого Товара, качество Товара должно быть подтверждено сертификатом качества (соответствия) такого производителя. Поставка Товара иного производителя в таком случае не допускается. Изменение условия о производителе Товара должно быть согласовано Сторонами и совершено в письменной форме в установленном Договором порядке.

Поставщик обязуется поставлять Товар, изготовленный не ранее чем _____ до момента отгрузки Покупателю.

3.2. Номенклатура Товара определяется в Приложении № 1 к Договору.

3.3. Количество Товара определяется в Приложении № 1 к Договору.

3.4. Покупатель не имеет права изменить общее количество поставляемого по Договору Товара.

3.5. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность перевозимого Товара во время транспортировки с учетом возможной многократной перевалки в пути, кроме того его хранения в течение срока не менее чем установленный на Товар гарантийный срок. Если Товар поставляется в контейнере, то Товар должен быть упакован таким образом, чтобы он не мог перемещаться внутри контейнера при изменении его положения. Места, требующие специального обращения, должны иметь дополнительную маркировку манипуляционными знаками: "Осторожно", "Верх", "Не кантовать" и т.д. В случае, если единица Товара состоит из нескольких мест, каждое место должно содержать соответствующую маркировку. В случае если единица Товара состоит из нескольких мест, маркировка каждого места должна содержать следующие обозначения: Поставщик, Покупатель, контактный телефон Поставщика, № и дата Договора, № и дата договора, № места, количество мест, наименование Товара согласно комплекточной ведомости и накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (УПД), особые отметки.

Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или порчу Товара вследствие ненадлежащей упаковки и маркировки.

Поставщик обязуется обеспечить крепление Товара в транспортном средстве способом, исключающим порчу Товара при транспортировке и осуществлении перегрузок в пути.

3.6. Поставщик обязуется в сроки, предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему, но в любом случае не позднее даты прибытия Товара в пункт назначения, передать Покупателю все необходимые документы, относящиеся к Товару, отсутствие которых не позволяет осуществлять приемку и/или монтаж и/или эксплуатацию и/или дальнейшую передачу Товара третьим лицам и/или иные действия в отношении Товара, и перечень которых установлен в п. 8.1. Договора.

В случае выявления отсутствия указанных документов, Покупатель вправе не осуществлять приемку Товара и, поместив Товар на ответственное хранение, потребовать предоставить такие документы в течение 5-ти дней с даты получения Поставщиком соответствующего уведомления Покупателя.

В случае, если документы не будут предоставлены в указанный срок, Покупатель имеет право в соответствии со ст. 464 ГК РФ отказаться от Товара.

Не предоставление указанных документов приравнивается к поставке некомплектного Товара и обязательства Поставщика по поставке Товара считаются неисполненными. В случае помещения Товара на ответственное хранение в связи с отсутствием указанных документов, право собственности на Товар не переходит к Покупателю в момент, предусмотренный Договором или соответствующей Отгрузочной разнарядкой. В этом случае право собственности на Товар перейдет к Покупателю с даты предоставления всех документов,



предусмотренных Договором, либо с даты приемки Товара, если Покупатель воспользуется правом осуществить приемку Товара до получения указанных документов.

Возмещение Поставщиком расходов Покупателя, понесенных в связи с принятием Товара на ответственное хранение, не освобождает Поставщика от уплаты неустойки за просрочку поставки Товара.

В целях фиксации факта исполнения обязательства по предоставлению документов, документы должны быть предоставлены посредством ЭДО либо по адресу Покупателя Товара вместе с Актом приема-передачи документов, подписанным уполномоченным представителем Поставщика.

В случае, когда документы направлены по адресу Покупателя, копии документов и Акта приема-передачи документов должны быть направлены Покупателю посредством электронной почты/факсимильной связи Покупателю не позднее дня отправки оригиналов документов.

4. Условия поставки Товара

4.1. Поставщик проинформирован о возможном наличии на Объекте пропускного и внутриобъектового режимов. До начала поставки Товара на Объект Поставщик должен получить у Покупателя информацию о порядке и условиях соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов.

При наличии действующих на Объекте пропускного и внутриобъектового режимов Поставщик обязан ознакомиться с порядком и условиями пропускного и внутриобъектового режимов и обеспечить их соблюдение.

При обращении Поставщика к Покупателю за информацией о наличии на Объекте пропускного и внутриобъектового режимов и условиях их соблюдения, Покупатель должен в минимально возможные сроки ознакомить Поставщика с требованиями пропускного и внутриобъектового режимов и порядком их соблюдения.

4.2. Товар подлежит поставке в течение 30 календарных дней с момента заключения договора, если иной срок прямо не указан в самом Приложении № 1.

4.3. Количество и номенклатура Товара, подлежащего поставке в пределах периода действия договора, а также отгрузочные реквизиты, Получатель и Грузополучатель определяются Покупателем.

4.4. Срок поставки Товара является существенным условием настоящего Договора, поскольку только при соблюдении данного срока Покупатель сможет осуществить выполнение производственной и инвестиционной программ. В случае если в результате просрочки Поставщиком исполнения обязательств, Покупатель понесет убытки, Поставщик, помимо уплаты пени за просрочку поставки, предусмотренной Договором, обязуется возместить все убытки Покупателя, вызванные просрочкой поставки (включая, но не ограничиваясь разницей между стоимостью Товара, зафиксированной в Приложении №1 и стоимостью аналогичного Товара, закупаемого по более высокой цене).

4.5. В зависимости от согласованного Сторонами в Приложении базиса поставки применяются следующие условия поставки Товара:

4.4.1. Базис поставки – пункт назначения

Датой поставки является дата, проставленная в товарной накладной/универсальном передаточном документе в пункте назначения, свидетельствующая о прибытии Товара в пункт назначения.

Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной с момента проставления отметки в товарной накладной в пункте назначения, свидетельствующая о прибытии Товара в пункт назначения.

Под пунктом назначения понимается:

-при поставке Товара железнодорожным транспортом - станция назначения по реквизитам Грузополучателя/Получателя Товара;

-при поставке Товара автомобильным транспортом - склад по реквизитам Грузополучателя/Получателя;

-при поставке Товара авиатранспортом - аэропорт места назначения по реквизитам Грузополучателя/Получателя Товара.



Право собственности переходит к Покупателю с даты поставки на указанных условиях. Риск случайной гибели переходит к Покупателю с момента передачи перевозчиком Товара Грузополучателю/Получателю Покупателя в пункте назначения.

Поставщик несет все расходы по транспортировке Товара до пункта назначения. В цену Товара включены расходы по перевозке Товара; по погрузке Товара на транспортное средство перевозчика; по перегрузке Товара в пути следования до пункта назначения; по креплению Товара на транспортном средстве; по возврату порожних контейнеров, собственных или арендованных железнодорожных цистерн или вагонов; стоимость тары и упаковки, а также прочие расходы, которые несет Поставщик до момента поставки Товара и которые не подлежат возмещению Покупателем. Покупатель самостоятельно несет все расходы по разгрузке Товара с прибывшего транспортного средства.

4.4.2. Базис поставки – склад Поставщика

Датой поставки Товара является дата товарной накладной (акта приема-передачи Товара), составляемой при передаче Товара Грузополучателю/Получателю в месте нахождения Поставщика.

Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной в момент передачи Товара Грузополучателю/Получателю и подписания последним товарной накладной (акта приема-передачи Товара).

Право собственности и риск случайной гибели переходят к Покупателю с даты поставки на указанных условиях.

Покупатель самостоятельно несет все расходы по погрузке Товара на транспортное средство и транспортировке Товара до пункта назначения.

4.4.3. Базис поставки – станция отправления

Датой поставки Товара является:

- При перевозке ж/д транспортом - дата штампа станции отправления на железнодорожной накладной, свидетельствующая о приеме Товара к перевозке;
- При перевозке иным видом транспорта - дата товаротранспортной/транспортной/авианакладной/багажной квитанции/накладной водного транспорта или товарной накладной.

Обязанность Поставщика по поставке Товара считается исполненной в момент передачи Товара первому перевозчику на станции отправления/в пункте отправления и оформления соответствующего документа, подтверждающего передачу Товара перевозчику и погрузку на транспортное средство.

Право собственности и риск случайной гибели переходят к Покупателю с даты поставки на указанных условиях.

Если иное не предусмотрено в Приложении № 1 Покупатель самостоятельно несет все расходы по транспортировке Товара.

В Приложении № 1 может быть предусмотрено, что Поставщик обязан заключить договор перевозки и оплатить транспортные расходы по доставке Товара Грузополучателю/Получателю с последующим возмещением Покупателем данных расходов. Расходы возмещаются Покупателем в течение 60 дней с даты прибытия Товара в пункт назначения путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика при условии предоставления документов, подтверждающих произведенные расходы.

4.6. Во избежание недопонимания Стороны договорились, что независимо от согласованного Сторонами базиса поставки в случае наличия оснований, предусмотренных настоящим Договором в п.п.5.2.-5.5., обязательства Поставщика не считаются исполненными, как предусмотрено п.4.4.1.-4.4.3. настоящего Договора. В случае наличия указанных оснований право собственности и риски случайной гибели переходят от Поставщика к Покупателю с даты устранения обстоятельств, препятствующих признанию обязательств Поставщика исполненными.

4.7. Право собственности на Товар переходит на условиях, определенных настоящим Договором.

4.8. Адреса и реквизиты Грузополучателя/Получателя Товара отражаются в Приложении № 1.



4.9. При отгрузке Товара железнодорожным транспортом Поставщик обязан проинформировать Покупателя о дате отгрузки, наименовании и количестве отгруженного Товара, номерах контейнеров, вагонов или цистерн в течение 2-х суток с даты отгрузки.

При отгрузке Товара иным видом транспорта Поставщик обязан в течение 1-х суток с даты отгрузки проинформировать Покупателя о виде транспорта, осуществляющем доставку, дате отгрузки, наименовании и количестве отгруженного Товара, ориентировочной дате прибытия Товара, сообщить данные, позволяющие идентифицировать транспортное средство, осуществляющее доставку Товара.

Порядок направления информации, контактные данные Покупателя указываются в Приложении № 1.

Для целей настоящего Договора под датой отгрузки понимается дата передачи Товара перевозчику (или первому из перевозчиков) для доставки Товара в адрес Покупателя/Грузополучателя/Получателя.

4.10. В случае поставки Товара в многооборотной таре или упаковке, ее возврат производится в порядке, установленном приложением к Договору, либо дополнительным соглашением Сторон.

В случае поставки Товара с использованием собственных или арендованных железнодорожных цистерн или вагонов порядок их возврата определяется дополнительным соглашением Сторон.

4.11. Счет-фактура, товарная накладная/универсальный передаточный документ и упаковка Товара должны в обязательном порядке содержать помимо заводского наименования наименование Товара, соответствующее указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору.

4.12. При поступлении Товара в меньшем/большем количестве по сравнению с количеством, определенном в Приложении № 1, в связи с примененными перевозчиком транзитными/вагонными нормами отгрузки, Покупатель должен уведомить Поставщика о допущенных отклонениях путем направления соответствующего письма.

4.13. Досрочная поставка Товара может производиться только с предварительного письменного согласия Покупателя.

Поставщик должен до даты отгрузки в письменном виде запросить согласие Покупателя на досрочную поставку Товара. В случае неполучения письменного согласия Покупателя, досрочная поставка Товара считается осуществленной в нарушение Договора. В этом случае Покупатель имеет право:

- отказаться от приемки Товара и действовать в соответствии со ст. 514 ГК РФ (Потребовать от Поставщика вывезти Товар или распорядиться им в разумный срок. Если Поставщик не выполнит требование Покупателя, Покупатель вправе реализовать Товар либо возвратить его Поставщику в порядке, установленном настоящим Договором);

- отказаться от приемки Товара до момента наступления срока поставки и поместить Товар на хранение;

- принять Товар вне зависимости от сроков поставки, предусмотренных Договором.

В случае если Покупателем принято решение отказаться от приемки Товара, досрочно поставленного Поставщиком без письменного согласия Покупателя до момента наступления срока поставки, такой Товар помещается Покупателем на хранение с даты поставки Товара до даты наступления срока поставки Товара. Максимальный срок хранения - до даты наступления срока поставки. При этом Покупатель отвечает за сохранность такого Товара как хранитель, а Поставщик обязуется возместить фактические расходы Покупателя, связанные с хранением такого Товара по рыночным расценкам.

После наступления срока поставки Покупатель осуществляет приемку Товара в соответствии с условиями Договора.

Право собственности на Товар, досрочно поставленный Поставщиком без письменного согласия Покупателя и принятый Покупателем на хранение, переходит к Покупателю с даты наступления срока поставки, определенного Договором/ Приложением № 1, вне зависимости от даты фактической поставки.

5. Условия приемки Товара



5.1. Приемка Товара, количеству и комплектности производится Покупателем в одностороннем порядке в течение 3-х рабочих дней с даты поставки на основании данных, указанных в документах, перечень которых установлен в п. 8.1 настоящего Договора, включая данные, содержащиеся в сертификате качества (соответствия), выданном производителем, а также железнодорожных, товаротранспортных, авианакладных и иных товарных накладных или актах приема-передачи, оформляемых при передаче Товара в месте нахождения склада Покупателя (Грузополучателя/Получателя) Товара.

Грузополучатель/Получатель Товара, указанный в Приложении № 1 к настоящему Договору, является полномочным представителем Покупателя при осуществлении приемки и проверки Товара на соответствие условиям настоящего Договора, Приложений к нему.

5.2. В случае выявления несоответствия Товара условиям Договора, Приложений к нему о качестве и/или количестве и/или комплектности и/или сборке Товара и/или ассортименте, а также выявления несоответствия Товара товаросопроводительным документам, Покупатель (Грузополучатель/Получатель) вправе закончить разгрузку поступившего Товара на отдельную площадку, обеспечив сохранение выявленных недостатков в неизменном виде, а также принять меры по обеспечению сохранности поступившего Товара, в том числе от любых воздействий, ухудшающих его качество, и в течение 3-х рабочих дней с момента выявления недостатков обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о выявленных недостатках Товара.

Уведомление о вызове представителя Поставщика должно быть направлено (передано) ему по электронной почте (факсу, телефонограммой) и должно содержать информацию о выявленных несоответствиях и действиях, предпринятых Покупателем (например, о помещении Товара на ответственное хранение).

Поставщик обязан в течение суток после получения вызова Покупателя (Грузополучателя/Получателя) сообщить по электронной почте (факсу, телефонограммой) о направлении им Представителя для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара.

Представитель Поставщика обязан явиться для участия в составлении Акта о выявленных недостатках Товара в течение 5-ти рабочих дней с момента направления ему вызова. Представитель Поставщика должен иметь доверенность на право участия в составлении Акта о выявленных недостатках.

Неполучение ответа на вызов в указанный срок дает право Покупателю (Грузополучателю/Получателю) осуществить приемку Товара до истечения установленного срока для явки представителя Поставщика в соответствии с порядком приемки, установленным при неявке Поставщика.

В случае неявки представителя Поставщика в срок, установленный Договором, Акт о выявленных недостатках Товара составляется Покупателем (Грузополучателем/Получателем) в одностороннем порядке с участием трех любых работников Покупателя. Указанный Акт является подтверждением факта несоответствия качества и/или количества и/или комплектности Товара условиям настоящего Договора и Приложения № 1.

В том случае, если одна из сторон отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.

Приемка товара по качеству производится в течение 30 дней после получения товара.

5.3. В случае несоответствия количества поставленного Товара количеству, указанному в товаросопроводительных документах, обязательства Поставщика в части поставки отсутствующего количества Товара считаются неисполненными, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с п. 9.1.1 настоящего Договора.

В случае несоответствия Товара условиям Договора, Приложений к нему о качестве и/или о комплектности и/или о сборке и/или ассортименте, подтвержденного Актом о выявленных недостатках Товара, указанным в п. 5.2. настоящего Договора, Покупатель имеет право отказаться от приемки такого Товара и поместить его на ответственное хранение до момента устранения недостатков и/или замены и/или доукомплектования и/или сборки Товара. В этом случае обязательства Поставщика считаются неисполненными, Товар считается непоставленным, и Поставщик несет ответственность за просрочку поставки Товара в соответствии с п. 9.1 настоящего Договора.



В случае если Покупатель воспользуется правом принять некачественный и/или некомплектный и/или несобранный Товар, Покупатель имеет право:

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать устранения недостатков Товара и/или доукомплектования и/или сборки Товара в разумный срок, но не более 30 календарных дней с даты подписания Акта о выявленных недостатках Товара, если более короткий срок не указан в Акте о выявленных недостатках Товара.

- потребовать возмещения своих расходов, связанных с устранением недостатков Товара и/или его доукомплектованием и/или сборкой.

В случае нарушения срока устранения недостатков и/или доукомплектования и/или сборки Товара, Поставщик несет ответственность в соответствии с п. 9.1.2. Договора.

5.4. В случае если предусмотрено соответствующими Приложениями Товар должен поставляться комплектом.

В Приложении должно быть определено, что считается Комплектом для конкретного Товара. Товар несоответствующий описанию, данному в Приложении, считается некомплектным.

Товар должен поставляться в полностью собранном виде, если иная степень сборки не указана в Приложении. Стороны согласились, что условия, изложенные в настоящем абзаце, ни в коем случае не могут служить основанием для увеличения срока поставки Товара. В случае если Поставщик осуществил демонтаж комплектующих, входящих в Товар, в целях транспортировки или иных целях, то такие комплектующие должны быть смонтированы на месте установки Товара силами и за счет Поставщика. О месте установки Товара Поставщик будет извещен дополнительно путем направления соответствующего уведомления.

5.5. Дата устранения недостатков в Товаре (в том числе выполнение обязательств по сборке Товара) подтверждается Актом об устранении недостатков, подписанным Поставщиком и Покупателем. Копия Акта направляется Покупателю. В случае если для устранения недостатков Товара/сборки Товар вывозился Поставщиком, датой устранения недостатков/сборки будет дата доставки Товара после устранения недостатков/сборки, подтвержденная транспортными документами.

5.6. Дата допоставки и доукомплектования Товара подтверждается в порядке аналогичном порядку подтверждения первоначальной поставки. В случае помещения Товара на хранение/ответственное хранение Покупатель в течение 3-х рабочих дней, следующих за днем фактического поступления Товара, направляет в адрес Поставщика уведомление о причинах помещения Товара на хранение/ответственное хранение (досрочная поставка Товара и/или несоответствие поступившего Товара условиям Договора и/или иные) с приложением Акта приема-передачи Товара на хранение по форме МХ-1 в двух экземплярах.

При этом Товар принимается Покупателем на хранение/ответственное хранение с начислением соответствующей платы по рыночным расценкам. Поставщик в течение 1-го рабочего дня с момента получения Акта приема-передачи Товара на хранение по форме МХ-1 обязан подписать и направить 1 экземпляр Акта Покупателю либо предоставить мотивированный отказ от его подписания в указанный срок.

По окончании срока хранения (дата, предшествующая дате начала срока поставки либо дата замены/устранения недостатков/доукомплектования/сборки) Покупатель направляет Поставщику Акт о возврате Товара, сданного на хранение по форме МХ-3, а также Акт оказанных услуг по хранению Товара в 2 экземплярах и счет-фактуру (в случае если срок хранения превышает 1 месяц, акты и счета-фактуры выставляются ежемесячно в течение 10 календарных дней по завершении соответствующего периода). Поставщик в течение 1-го рабочего дня со дня получения Акта оказанных услуг по хранению Товара обязан подписать и направить 1 экземпляр указанного Акта Покупателю либо предоставить мотивированный отказ от их подписания в указанный срок (в случае если одновременно с Актом оказанных услуг по хранению Товара был направлен Акт о возврате Товара, сданного на хранение по форме МХ-3, последний Акт подписывается в тот же срок, что и Акт оказанных услуг по хранению Товара).

В случае нарушения сроков для подписания актов МХ-1, МХ-3 и Акта оказанных услуг по хранению Товара и непредставления Поставщиком мотивированного отказа от их подписания, акты считаются подписанными Поставщиком.



Подписание актов по форме МХ-1, МХ-3, а также Акта оказанных услуг по хранению Товара может осуществляться Сторонами с использованием факсимильной связи и иными доступными средствами связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от Стороны настоящего Договора с обязательным обменом документами с оригинальными подписями. Копии МХ-1 и МХ-3 направляются Покупателю по электронной почте.

5.7. Данные документы Поставщик обязан подписать и направить в адрес Покупателя не позднее 5-ти рабочих дней с даты их получения.

6. Условия поставки химреагентов

6.1. В случае поставки химических реагентов, Поставщик обязуется помимо указанных выше требований выполнить дополнительные условия, указанные в Приложении № 3.

7. Порядок оплаты Товара

7.1. Оплата по настоящему договору осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по реквизитам, указанным в статье 18 настоящего Договора.

7.2. Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. настоящего Договора (в зависимости от того, что произойдет позднее), и при условии предоставления счета-фактуры посредством ЭДО не позднее, чем за 7 рабочих дней до наступления последнего дня срока оплаты.

Если счет-фактура получена Покупателем позднее, чем за 7 рабочих дней до наступления последнего дня срока оплаты, оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты получения Покупателем счета-фактуры посредством ЭДО без применения к Покупателю штрафных санкций за несвоевременную оплату.

По своему выбору Покупатель за нарушение сроков выставления счетов-фактур или при нарушении правил их заполнения может потребовать уплаты поставщиком штрафа в размере действующей ставки НДС от суммы поставки без НДС.

7.3. В случае досрочной поставки Товара без согласования с Покупателем и приемки Товара Грузополучателем/Получателем оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 7 рабочих дней с даты наступления срока поставки (периода поставки) партии Товара, указанного в Приложении № 1, и получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1 и 8.2 настоящего Договора, включая счет-фактуру. Покупатель оставляет за собой право произвести оплату Товара досрочно.

7.4. В случае предоставления документов, указанных в п. 8.1 и 8.2. настоящего Договора, не соответствующих требованиям действующего законодательства, документы считаются не предоставленными. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Покупатель извещает Поставщика соответствующим уведомлением, направляемым по факсу.

В случае просрочки предоставления документов, указанных в п. 8.2. настоящего Договора, Покупатель вправе увеличить срок оплаты поставленного Товара соразмерно времени просрочки предоставления всех документов.

7.5. Датой исполнения обязательств Покупателя по оплате Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

7.6. В случае установления в соответствующем Приложении цены Товара в иностранной валюте, оплата осуществляется в рублях по курсу соответствующей валюты, установленному ЦБ РФ на день осуществления платежа.

7.7. Стороны вправе согласовать в Приложениях к настоящему Договору порядок оплаты Товара в иные сроки и иными способами.

7.8. Если на момент наступления срока исполнения обязательства Покупателя по оплате поставленного Товара, Поставщик имеет перед Покупателем задолженность по иным обязательствам, Стороны вправе произвести зачет встречных однородных требований в порядке статьи 410 ГК РФ.



7.9. Оплата стоимости хранения/ответственного хранения в соответствии с п. 5.6 настоящего Договора, производится Поставщиком на основании Акта оказанных услуг по хранению Товара и счета-фактуры, выставленного Покупателем, в течение 30-ти рабочих дней с момента получения Поставщиком счета-фактуры, или в порядке согласно п.7.8 настоящего Договора.

В случае осуществления замены/возврата Товара Поставщик производит предварительную оплату расходов, указанных в п. 5.6 и п. 9.5. настоящего Договора на основании счета, выставленного Покупателем, в течение 5 рабочих дней с момента его получения. В случае, если сумма выставленного впоследствии счета-фактуры окажется больше суммы, произведенной Поставщиком предоплаты, оплата расходов Покупателя производится поставщиком в течение 10-ти рабочих дней с момента получения Поставщиком акта сдачи-приемки оказанных услуг (выполненных работ) и счета-фактуры, или в порядке согласно п. 7.8 настоящего Договора.

Возврат Товара Поставщику производится Покупателем после оплаты счета, выставленного в соответствии с настоящим пунктом.

7.10. Ежеквартально между Сторонами производится сверка расчетов. Покупатель не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет Поставщику оформленный со своей стороны акт сверки. Поставщик в течение 15 календарных дней с момента получения акта сверки производит сверку данных расчетов между Сторонами, при необходимости, оформляет протокол разногласий и направляет один экземпляр надлежаще оформленного акта в адрес Покупателя.

Покупатель вправе задержать оплату до получения подписанного акта сверки от Поставщика, при этом к Покупателю не применяются штрафные санкции за просрочку оплаты поставленного Товара.

7.11. Стороны договорились об исключении действия п.5 ст.488 ГК РФ для Товара, переданного по Договору. Права Покупателя по распоряжению Товаром после его передачи Покупателю не ограничены. Товар не считается находящимся в залоге.

8. Документы

8.1. Поставщик обязан одновременно с Товаром направить Покупателю следующие документы:

- копию сертификата соответствия на Товар, заверенную держателем (собственником) сертификата, либо органом, выдавшим сертификат, либо заверенную нотариально;
- сертификат качества;
- паспорт на каждую единицу Товара, в случае если поставляемый Товар требует паспортизации, скрепленный печатью производителя;
- документ, подтверждающий гарантийные обязательства на Товар;
- упаковочный лист;
- инструкции по эксплуатации и хранению Товара (если применимо);
- накладную на Товар (ТОРГ-12), счет-фактуру (или универсальный передаточный документ (УПД));
- счет на оплату поставленного товара;

Документы должны быть составлены на русском языке или иметь надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.

В случае поставки Товара на базисе – склад Поставщика указанные выше документы передаются Покупателю/Грузополучателю одновременно с передачей Товара. Первичные учетные документы, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны содержать следующие обязательные реквизиты:

- наименование документа;
- дату составления документа;
- наименование организации, от имени которой составлен документ;
- содержание хозяйственной операции;
- измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении;



- наименование должностей лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность ее оформления;
- личные подписи указанных лиц.

8.2. В случае отсутствия в первичных учетных документах одного из вышеуказанных реквизитов, любая из Сторон вправе не принимать их к рассмотрению и исполнению.

В случае предоставления документов, указанных в п. 8.1. настоящего Договора, не соответствующих требованиям действующего законодательства, документы считаются не предоставленными. О предоставлении документов, не соответствующих требованиям действующего законодательства, Покупатель извещает Поставщика соответствующим уведомлением, направляемым по электронной почте либо посредством ЭДО.

Первичные учетные документы и прочие товаросопроводительные документы (за исключением счетов-фактур, товарных накладных (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (или УПД), предоставление которых осуществляется посредством ЭДО) направляются либо в транспортном средстве вместе с Товаром, либо экспресс-почтой по адресу Грузополучателя, указанному в соответствующем Приложении/Отгрузочной разнарядке. В случае направления документов по иному адресу такие документы не принимаются к рассмотрению, не подлежат переадресовке в адрес Получателя/Грузополучателя и считаются не предоставленными.

При оформлении товарных накладных (ТОРГ-12) или универсального передаточного документа (или УПД)) необходимо указывать в них номер Договора, номер Отгрузочной разнарядки и номер товаротранспортных документов (номер железнодорожной накладной/товарно-транспортной накладной).

8.3. Корректно оформленные счета-фактуры и товарные накладные (ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (или УПД)), акты сверки должны быть предоставлены Поставщиком посредством ЭДО в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их выставления. В случае, если указанные документы не были предоставлены посредством ЭДО в установленные сроки, Товар считается не принятым до момента предоставления документов посредством ЭДО.

8.4. Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства, включая корректировочные счета-фактуры и счета-фактуры, оформляемые на предоплату, если она осуществлялась.

В случае изменения перечня лиц, имеющих полномочия подписывать дополнительные соглашения к настоящему Договору, акты, счета-фактуры и т.д., Поставщик обязуется незамедлительно сообщить об этом Покупателю и предоставить надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия этих лиц.

Счета-фактуры, составляемые во исполнение обязательств Сторон по настоящему Договору, и подписанные руководителем и главным бухгалтером, должны содержать расшифровки их подписей с указанием фамилий и инициалов.

Счета-фактуры, подписанные лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации после расшифровки подписи должны содержать реквизиты уполномочивающего документа (наименование, дата, номер).

При подписании счетов-фактур не допускается использование факсимильного воспроизведения подписи, либо иного аналога собственноручной подписи.

В случае поставки товаров, подлежащих прослеживаемости, в соответствии со ст. 2 Закона № 371-ФЗ от 09.11.2022 Поставщик обязан выставить счета-фактуры (или УПД) в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), в том числе корректировочные, с указанием регистрационного номера партии товара, количественной единицы измерения товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости, количества товара, подлежащего прослеживаемости и прочих сведений.

В случае нарушения требований по оформлению счетов-фактур, а также не предоставления счета-фактуры в установленные Договором сроки, Сторона, осуществляющая оплату Товара по настоящему Договору, вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного счета-фактуры.



При обнаружении некорректно оформленных счетов-фактур Покупатель в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения счетов-фактур направляет уведомление в системе ЭДО либо на электронный адрес Поставщика о данном факте с описанием выявленных нарушений.

В случае несоответствия данных в счетах-фактурах и первичных документах (наименование номенклатурных позиций, количество, стоимость) уведомление о несоответствии будут направляться в течение 2 (двух) рабочих дней с даты поставки Товара, либо с даты получения счета-фактуры, в зависимости от того, какое из этих событий произошло позже.

Поставщик в течение 1 (одного) рабочего дня с момента получения уведомлений о несоответствии рассматривает их и направляет исправленные документы, либо направляет ответ с аргументацией, подтверждающей правильность первоначального заполнения счетов-фактур.

8.5. Поставщик обязуется обеспечить внесение в накладную на Товар, упаковочный лист, иные товаросопроводительные документы, а также в счет-фактуру, сведения, указанные в соответствующем Приложении/Отгрузочной разрядке к Договору, в том числе номер Отгрузочной разрядки. В счет-фактуре Поставщик обязан указать номер товаротранспортных и товаросопроводительных документов (номер железнодорожной накладной/товарно-транспортной накладной/накладной ТОРГ-12 или универсального передаточного документа (или УПД)), а также наименование Товара в соответствии с наименованием, указанным в Приложении №1/Отгрузочной разрядке в столбце "Наименование Товара". В случае отсутствия такой информации в указанных документах Поставщик выплачивает Покупателю штраф в размере 500 рублей за каждый такой факт.

9. Ответственность Сторон

9.1. Ответственность Поставщика за нарушение сроков исполнения обязательств:

9.1.1. В случае нарушения сроков поставки Товара, предусмотренных в настоящем Договоре и Приложении № 1 к нему, в том числе в случае несоответствия количества поставленного Товара сопроводительным документам, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,3 % от стоимости непоставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более чем 30 % от стоимости непоставленного в срок Товара.

При этом пеня рассчитывается за период с даты истечения срока поставки до даты исполнения Поставщиком обязательств по поставке.

9.1.2. В случае нарушения сроков для устранения недостатков и/или доукомплектования и/или сборки, установленных пунктом 5.3 настоящего Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,3 % от стоимости указанного Товара за каждый день просрочки, но не более чем 30 % от стоимости указанного Товара.

При этом пеня рассчитывается за период с даты истечения срока для устранения недостатков и/или доукомплектования и/или сборки Товара до даты исполнения Поставщиком обязательств по устранению недостатков и/или доукомплектованию и/или сборке Товара.

9.1.3. В случае нарушения сроков замены и/или ремонта и/или доукомплектования, установленных настоящим Договором, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,3 % от стоимости Товара, подлежащего замене и/или ремонту и/или доукомплектованию за каждый день просрочки, но не более чем 30 % от стоимости указанного Товара.

При этом пеня рассчитывается за период с даты истечения срока для замены и/или устранения недостатков и/или доукомплектования Товара до даты исполнения Поставщиком обязательств по замене и/или устранению недостатков и/или доукомплектованию Товара.

9.2. В случае нарушения сроков оплаты Товара, предусмотренных в настоящем Договоре и Приложениях к нему, Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,03 % от неоплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки, но не более чем 30 % от неоплаченной в срок суммы.

9.3. В случае поступления в адрес Покупателя (Грузополучателя/Получателя) Товара в вагонах, контейнерах, после выгрузки которых обнаружены остатки ранее перевозимых грузов (не заявленных в железнодорожной накладной), за исключением реквизитов крепления и прокладочного материала, обеспечивающего сохранность перевозимого груза в соответствии с



Правилами перевозки грузов железнодорожным транспортом и ТУ размещения и крепления грузов, Поставщик возмещает Покупателю затраты, связанные с очисткой подвижного состава от остатков ранее перевозимых грузов, а также уплачивает штраф в размере 4500 рублей и 1500 рублей соответственно за вагон и контейнер. В случае невыполнения обязательств по обеспечению крепления Товара в транспортном средстве Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 5000 за каждый факт, а также возмещает расходы Покупателя, возникшие в результате неисполнения данного обязательства Поставщиком.

Соответствующие обстоятельства, перечисленные в настоящем пункте, подтверждаются актами общей формы.

9.4. В случае передачи Поставщиком Товара ненадлежащего качества и/или Товара некомплектного и/или несобранного Товара (в том числе Товара, не соответствующего техническим условиям Покупателя, установленным для данного Товара), подтвержденной Актом о выявленных недостатках Товара в соответствии с пунктами 5.2. и 10.5., Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% от стоимости указанного Товара.

9.5. В случае помещения Товара на ответственное хранение по основаниям, предусмотренным настоящим Договором, Поставщик оплачивает Покупателю ответственное хранение по рыночным расценкам (плата за ответственное хранение начисляется начиная с 1-го дня помещения на хранение за каждый месяц хранения, даже если он неполный).

В случае осуществления замены/возврата Товара Поставщик возмещает Покупателю все расходы, связанные с получением и возвратом заменяемого/возвращаемого Товара, включая, но не ограничиваясь, следующим: расходы, связанные с получением Товара от перевозчика, с организацией процесса приемки (проверки) Товара, с вызовом представителей Поставщика и/или привлечением незаинтересованных лиц, с погрузочно-разгрузочными работами, с хранением до момента возврата Поставщику, с отправкой в адрес Поставщика или указанных им лиц, с транспортировкой и т.д.

Расходы Покупателя возмещаются Поставщиком по рыночным расценкам.

9.6. В случае направления в адрес Покупателя Поставщиком уведомления об отказе от исполнения обязательств по поставке Товара или его части, Покупатель вправе принять такой отказ, направив соответствующее письменное согласие в течение 10 календарных дней с момента получения уведомления Поставщика. В случае направления письменного уведомления Покупателя о согласии с предложением Поставщика об отказе от поставки, Поставщик обязан уплатить Покупателю штраф в размере 10% от стоимости Товара, указанного в Уведомлении Поставщика об отказе от исполнения обязательств и возместить убытки Покупателя, вызванные отказом от поставки Товара в течение 30 дней с даты получения Поставщиком письменного согласия Покупателя.

Уплата штрафа за отказ от поставки Товара или его части и возмещение убытков не освобождает Поставщика от уплаты пени за нарушение срока поставки Товара, предусмотренной пунктом 9.1 Договора, в случае если нарушение срока поставки Товара имело место.

В случае несогласия Покупателя принять отказ Поставщика от поставки Товара, Поставщик не освобождается от исполнения своих обязательств по поставке Товара и несет ответственность за нарушение сроков поставки Товара в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Договора.

В соответствии с положениями ст. 394 ГК РФ убытки, предусмотренные настоящим пунктом, взыскиваются сверх неустойки за отказ Поставщика от поставки.

9.7. Поставщик несет ответственность за поставку Товара, не прошедшего необходимой сертификации, и обязан возместить Покупателю все убытки, вызванные предъявлением последнему требований об уплате штрафов, пеней или сумм возмещения вреда, вызванных поставкой несертифицированного Товара.

9.8. Поставщик обязан возместить Покупателю все дополнительные транспортные и складские расходы, возникшие в связи с отправкой Товара не по адресу, вследствие неполноценной или неправильной маркировки.

9.9. В случае просрочки поставки Товара Покупатель вправе, руководствуясь статьей 511 ГК РФ, отказаться от принятия Товара, поставка которого просрочена, путем направления соответствующего уведомления Поставщику, и имеет право приобрести не поставленный по



Приложению № 1 Товар у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение в соответствии со ст. 520 ГК РФ.

9.10. Покупатель вправе осуществить взыскание суммы пеней, штрафов, расходов, возникших вследствие обстоятельств, указанных в п. 9.1., 9.3.-9.6. в бесспорном порядке путем удержания суммы таких пеней и штрафов при окончательном расчете с поставщиком.

9.11. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от обязательств по настоящему Договору.

9.12. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, предусмотренные условиями настоящего Договора, а также причиненные убытки.

9.13. Стороны договорились, что во всех случаях установления неустойки в процентах от стоимости Товара, неустойка рассчитывается исходя из стоимости Товара включая НДС.

10. Гарантийные обязательства

10.1. Поставщик устанавливает Гарантийный срок на Товар и гарантирует сохранение эксплуатационных качеств Товара в течение всего Гарантийного срока при соблюдении пользователем инструкции по эксплуатации. Гарантийный срок на Товар зафиксирован в Приложении №1. Если продолжительность Гарантийного срока на конкретное наименование Товара превышает этот срок, то об этом дополнительно указывается в гарантийных обязательствах Поставщика, предоставляемых в соответствии с п. 8.1 настоящего Договора. В случае противоречий между Гарантийными сроками, указанными в настоящем пункте и в гарантийных обязательствах Поставщика, действует более длительный Гарантийный срок.

10.2. В случае если в течение Гарантийного срока будут выявлены недостатки Товара или иное несоответствие Товара условиям настоящего Договора и Приложений к нему, Покупатель обязан обеспечить вызов представителя Поставщика и с его участием обеспечить составление Акта о недостатках Товара.

Вызов представителя Поставщика осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.2. настоящего Договора в разумный срок, но в любом случае в пределах гарантийного срока.

10.3. По прибытию представителя Поставщика ему по его запросу должны быть предоставлены все имеющиеся документы для выявления причин повреждения (протоколы проверки технического состояния поврежденного оборудования, выполненные на месте его установки; протоколы испытаний и комплект документации по вводу Товара в эксплуатацию; эксплуатационную документацию; записи оперативных журналов и т.п.).

10.4. По результатам анализа, проведенного согласно п.п. 10.2., 10.3. настоящего Договора, составляется двухсторонний Акт о выявленных недостатках Товара, являющийся основанием для исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору (замена Товара, возмещение расходов, и др.). В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.

10.5. По результатам анализа, проведенного согласно п.п. 10.2., 10.3. и 10.4. настоящего Договора, составляется двухсторонний Акт о выявленных недостатках Товара, являющийся основанием для исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору (проведение ремонта, возмещение расходов, замена Товара и др.). В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать акт, в акте делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.

10.6. В случае выявления недостатков Товара или несоответствия качества Товара условиям Договора и Приложений к нему, подтвержденного Актом о выявленных недостатках Товара, указанным в п. 10.5 настоящего Договора, Поставщик в течение 30 календарных дней с момента получения Акта о выявленных недостатках Товара обязан устранить несоответствие или произвести замену Товара на аналогичный Товар, качество которого соответствует условиям настоящего Договора.

Даты устранения недостатков/замены Товара подтверждаются в порядке, аналогичном предусмотренному пунктом 5.5. Договора.

11. Разрешение споров



11.1. Все неразрешенные споры, требования и (или) претензии, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, включая разногласия в отношении его существования, действительности, исполнения или прекращения, подлежат рассмотрению в арбитражном суде по месту нахождения Покупателя.

Соблюдения претензионного порядка разрешения споров не требуется. Но, в случае необходимости, стороны согласовали, что претензия может быть направлена через оператора посредством электронного документооборота.

11.2 Настоящий Договор регулируется и толкуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Форс-мажорные обстоятельства

12.1. Стороны не несут ответственности за неисполнение любого из своих обязательств, за исключением обязательств по оплате поставленного товара, если докажут, что такое неисполнение было вызвано Форс-мажорными обстоятельствами, т.е. событиями или обстоятельствами, действительно находящимися вне контроля такой Стороны, наступившими после заключения настоящего договора, носящими непредвиденный и непредотвратимый характер. К форс-мажорным обстоятельствам относятся, в частности, природные катаклизмы, забастовки, пожары, наводнения, взрывы, обледенения, войны (как объявленные, так и не объявленные), мятежи, гибель товара, задержки перевозчиков, вызванные авариями или неблагоприятными погодными условиями, опасности и случайности на море, эмбарго, катастрофы, ограничения, налагаемые государственными органами (включая распределения, приоритеты, официальные требования, квоты и ценовой контроль), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Время, которое требуется Сторонам для исполнения своих обязательств по настоящему договору, будет продлено на любой срок, в течение которого было отложено исполнение по причине перечисленных обстоятельств.

В случае если продолжительность обстоятельств форс-мажора превышает 30 дней настоящий договор может быть расторгнут по письменному заявлению любой из сторон.

Несмотря на наступление форс-мажора, перед прекращением настоящего договора вследствие форс-мажорных обстоятельств Стороны осуществляют окончательные взаиморасчеты.

Сторона, для которой стало невозможным исполнение обязательств по настоящему договору по причине наступления форс-мажорных обстоятельств, должна незамедлительно информировать другую Сторону в письменном виде о возникновении вышеуказанных обстоятельств, а также в течение 30 дней предоставить другой Стороне подтверждение форс-мажорных обстоятельств. Таким подтверждением будет являться справка, сертификат или иной соответствующий документ, выданный уполномоченным государственным органом, расположенным по месту возникновения форс-мажорных обстоятельств.

12.2. Стороны пришли к соглашению, что никакие меры или ограничения, принятые или установленные государственными, муниципальными, международными органами, должностными лицами, организациями или учреждениями в рамках защиты здоровья населения и/или противодействия распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), иных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, принятие решений о проведении военных операций, специальных военных операций, иных военных, антитеррористических и иных подобных действий (объявленных и не объявленных), не могут считаться препятствием к исполнению настоящего Договора, не признаются обстоятельством непреодолимой силы для целей настоящего Договора, не являются основанием для освобождения Сторон от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, а также не являются основанием для расторжения и/или изменения настоящего Договора полностью или в части по требованию какой-либо из Сторон Договора.

13. Срок действия договора



13.1. Договор вступает в силу с даты его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

14. Возможность уступки прав по договору

14.1. Ни одна из Сторон не имеет права передавать (уступать) формально или фактически свои права по Договору третьей Стороне без письменного на то согласия другой Стороны.

15. Порядок и основания изменения и расторжения договора

15.1. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут по письменному соглашению Сторон.

15.2. В случае нарушения сроков поставки Товара Покупатель имеет право в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от исполнения настоящего Договора.

В случае просрочки поставки Товара более 10 рабочих дней сверх срока, указанного в Договоре/Приложении № 1, Покупатель имеет право в одностороннем порядке установить новый срок для поставки. Нарушение нового срока поставки в соответствии с положениями статьи 523 ГК РФ будет являться основанием для расторжения или изменения договора в одностороннем порядке по инициативе Покупателя.

Определение нового срока поставки Товара Покупателем не освобождает Поставщика от ответственности за нарушение сроков поставки Товара, установленных в Договоре/Приложении № 1 к настоящему Договору.

15.3. В случае невозможности исправления недостатков, указанных в Акте о выявленных недостатках в соответствии с п. 5.2 настоящего Договора, либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по исправлению недостатков Товара в сроки, установленные Договором и Приложением № 1, Покупатель имеет право на одностороннее расторжение настоящего Договора.

15.4. В случае существенного нарушения требований к качеству Товара (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков), невозможности исправления замечаний, указанных в Акте о недостатках Товара, указанном в п. 10.2 настоящего Договора, либо фактическом неисполнении Поставщиком обязательств по замене Товара на аналогичный Товар, качество которого соответствует условиям настоящего Договора, в сроки, установленные Договором и Приложениями. Покупатель вправе в одностороннем порядке без обращения в суд отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возврата уплаченной за Товар денежной суммы. Поставщик обязуется вернуть уплаченную за Товар денежную сумму не позднее 7 календарных дней с даты получения соответствующего требования от Покупателя.

15.5. При изменении или расторжении Договора по соглашению Сторон Договор считается измененным или расторгнутым с даты подписания соответствующего соглашения.

При изменении или расторжении Договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных настоящим Договором либо действующим законодательством Российской Федерации. Договор считается измененным или расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении Стороны о расторжении или изменении Договора, направленном другой Стороне.

16. Электронный документооборот

16.1. Электронные документы, которыми Стороны обмениваются в электронном формате, подписываются Усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП) уполномоченных лиц обеих Сторон. Каждая из Сторон может иметь несколько уполномоченных лиц для обмена информацией в рамках Договора. Каждое уполномоченное лицо должно иметь собственную электронную подпись, сертифицированную в установленном порядке в соответствии с нормами Федерального закона №63-ФЗ, и доверенность, подтверждающую полномочия этого лица, оформленную Стороной в установленном порядке



(при необходимости). Виды документов, которыми Стороны обмениваются в рамках настоящего Договора:

16.2. Формализованные ЭД – электронные документы, для которых нормативно-правовыми актами РФ установлены обязательные и (или) рекомендованные электронные форматы. На момент заключения настоящего Договора Стороны согласовали обмен в электронном формате следующих формализованных электронных документов:

универсальный передаточный документ (УПД);
счет-фактура; корректировочный счет-фактура;
документ об оказании услуг (о передаче результата работ);
документ о передаче товара;
акты сверок взаиморасчетов с контрагентами.

16.3. Неформализованные ЭД – электронные документы, для которых нормативно-правовыми актами РФ не установлены обязательные и (или) рекомендованные электронные форматы.:

договоры, соглашения, дополнительные соглашения, в том числе дополнительные соглашения к договорам, ранее подписанных на бумажных носителях собственноручной подписью; приложения к ним;

корреспонденция, а также, любая переписка, осуществляемая Сторонами в рамках договоров/соглашений/дополнительных соглашений (в том числе в порядке досудебного урегулирования спора), в том числе направление претензий

соглашения о конфиденциальности (коммерческой тайне), Соглашение об электронном документообороте и иные виды соглашений;

детализация услуг (работ), спецификации на поставку и иные документы, конкретизирующие существенные условия договоров/соглашений и подтверждающие выполнение операций кроме документов, для которых утвержден обязательный формат или которые передаются исключительно на бумажных носителях;

документы об отгрузке и получении товара (накладные, акты приемки товара и пр.), передаче имущественных прав (за исключением случаев, когда для соответствующих целей Стороны используют формализованные ЭД), перевозочные документы, уведомление и (или) акт о приемке товара на ответственное хранение за исключением формализованных документов;

наряд-заказы, акты наладки (испытаний, ввода в эксплуатацию), акты установления гарантийного срока, иные виды и формы актов и проектно-техническая документация для которых законодательными актами РФ не предусмотрен обмен в рекомендованных или обязательных электронных форматах.

счета на оплату;

16.4. Форматы обмена электронными документами:

16.4.1. Обмен формализованными документами осуществляется в формате XML. PDF-представление данного документа формируется автоматически Оператором ЭДО.

16.4.2. Обмен неформализованными документами преимущественно осуществляется в формате PDF – акты, письма, счет на оплату. Для документов, содержащих большой объем данных, изначально оформленных не в текстовых редакторах, допускается обмен документов в формате MS Excel.

16.5. Электронный обмен документами осуществляется через Операторов ЭДО, внесенных в Реестр доверенных операторов юридически значимого электронного документооборота, в соответствии с Приказом Минфина России от 23.10.2020 № ЕД-7-26/775@.

16.6. Стороны согласились осуществлять ЭДО через следующих Операторов ЭДО:

Сторона 1 – ООО «Компания «Тензор», ИНН 7605016030, действующая на основании свидетельства № 002785402 на основании Решения Комиссии по регулированию деятельности в Сети доверенных ОЭД ФНС России № 1 от 26 сентября 2018 года, регистрационный номер паспорта 1818, Идентификатор доверенного ОЭД 2ВЕ и являющейся действующим аккредитованным Удостоверяющим центром, обеспечивающей обмен информацией по телекоммуникационным каналам связи и фиксирующим факт и дату направления и получения информации в рамках электронного документооборота компании;

Сторона 2 – наименование «_____», ИНН _____,



Свидетельство «_____», № Решения _____ от «__» _____ 201, Идентификатор ОЭД _____. Перечень аккредитованных УЦ указан на сайте ФНС России <https://digital.gov.ru/ru/activity/govservices/2/>

16.7. В случае осуществления обмена документами через различных операторов ЭДО, Сторона 1 инициирует настройку роуминга между операторами.

16.8. Применяя электронный документооборот, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ и настоящим Соглашением.

16.9. Стороны договорились соблюдать следующие правила при обмене первичными учетными документами:

16.9.1. При наличии НДС, комплект (контейнер) документов должен включать одновременно основной первичный учетный документ и счета-фактуру (УПД).

16.9.2. Один комплект документов (контейнер) документов может содержать только 1 экземпляр счета-фактуры (УПД).

16.9.3. Не допускается передача документов одной хозяйственной операции по отдельности (разными комплектами (контейнерами) документов).

16.9.4. Комплект (контейнер) документов, кроме основного первичного учетного документа и счета-фактуры может включать дополнительные документы, обосновывающие / детализирующие выполнение работ/услуг, поставку товаров. Обмен дополнительными документами производится в формате PDF в соответствии с п. 4.2. Соглашения.

16.9.5. В один комплект документов (контейнер) должны быть включены основные первичные учетные документы только по одной хозяйственной операции.

16.9.6. Производить обмен Актами сверки взаиморасчетов отдельными комплектами (контейнерами), без первичных учетных документов и подтверждающих документов.

16.9.7. Не допускается передача первичных учетных документов одной хозяйственной операции в электронном и бумажном форматах.

16.9.8. Не допускается наличие на документе, переданном через Оператора ЭДО, рукописных подписей и печатей контрагента за исключением служебных отметок о согласовании документов на дополнительных документах, подтверждающих выполнение операции.

16.10. Распечатанные электронные документы признаются сторонами дубликатами и не обладают равной юридической силой с электронными документами.

16.11. Стороны обязаны информировать друг друга о невозможности обмена документами в электронном виде, подписанными УКЭП, в частности:

В случае технического сбоя на стороне программного обеспечения Сторон или Оператора ЭДО;

В случае несвоевременного обновления ключей ЭП и квалифицированных сертификатов;

В период, когда обмен ЭД невозможен или осложнен, Стороны производят обмен документами на бумажном носителе подписанных собственноручной подписью.

16.12. ЭДО между Сторонами не отменяет обмен документами, не относящимися к первичной учетной документации в бумажном формате в рамках Договоров, заключенных сторонами.

16.13. Стороны признают, что электронный документ, заверенный действующей на момент передачи электронной подписью (ЭП), является эквивалентом идентичного по содержанию документа на бумажном носителе, подписанного уполномоченным лицом Стороны с проставлением печати, имеет равную с ним юридическую силу и порождает для Сторон соответствующие права и обязанности.

16.14. Электронный документ порождает обязательства Стороны по Договору и Соглашению с момента постановки электронной подписи (ЭП), если он заверен действующей электронной подписью (ЭП) уполномоченного Стороной лица. При этом содержание электронного документа должно соответствовать полномочиям лица, его подписавшего.

16.15. Стороны признают, что используемые средства подготовки, передачи и проверки электронных документов достаточны для обеспечения надежного, эффективного и безопасного документооборота.

16.16. Стороны признают используемую в электронном документообороте систему защиты информации достаточной для защиты от несанкционированного доступа, контроля



целостности передаваемых данных, а также подтверждения авторства и подлинности электронных документов.

16.17. Взаимные обязанности и права Сторон:

обеспечить антивирусную безопасность и оперативную ликвидацию вирусных программ, разрушающих систему электронного документооборота, операционную систему и прочие программные средства с компьютеров, на которых установлено программное обеспечение для обмена электронными документами и подписания их ЭП;

каждая из Сторон имеет право запрашивать и обязана по запросам другой Стороны направлять в течение 5-и рабочих дней с момента получения запроса надлежащим образом оформленные бумажные копии электронных документов, обмен которыми проходил в электронном цифровом виде;

каждая из Сторон несет ответственность за своевременное обновление ключей и сертификатов, обеспечение конфиденциальности ключей ЭП, недопущение использования принадлежащих ей ключей без ее согласия;

Стороны не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения настоящего Договора и в дальнейшем не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до истечения срока действия ЭП, обязуются за свой счет получать ключи ЭП и сертификаты.

16.18. Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех случаях компрометации ключей ЭП о прекращении или об изменении полномочий лиц, указанных в настоящем Договоре, а также об изменении их адресов электронной почты в течение 3 (трех) календарных дней с момента такого изменения.

17. Прочие условия

17.1. За исключением случаев, когда это оговаривается отдельно в настоящем Договоре, все уведомления или сообщения (далее - Уведомления) в связи с настоящим Договором между Сторонами производятся в письменной форме в соответствии с реквизитами, указанными в Договоре и в статье 16 настоящего Договора или в приложениях/дополнениях к нему.

17.2. Уведомления могут направляться Сторонами с использованием следующих способов связи: факс, телеграф (телеграмма «с уведомлением о вручении телеграфом»), почтовая связь (почтовое отправление (заказное или с объявленной ценностью) «с уведомлением о вручении», а в международном почтовом обмене «с уведомлением о получении»), курьерская связь, по реквизитам, указанным настоящем Договоре.

В случае направления Стороной уведомлений с использованием телеграфа, почтовой либо курьерской связи такое уведомление будет считаться полученным другой Стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или в уведомлении о получении.

Направление уведомления по факсу должно обеспечивать наличие соответствующей отметки отправляющего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ был доставлен адресату.

17.3. Любое Уведомление, полученное в нерабочий день или после окончания рабочего дня в месте получения, считается полученным на следующий Рабочий день в данном месте.

17.4. Документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу (за исключением счетов-фактур) при условии их передачи с абонентских номеров Покупателя и Поставщика и наличии соответствующей отметки принимающего факсимильного аппарата, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от Стороны настоящего Договора. Номера абонентских номеров Покупателя, для направления документов в связи с конкретной поставкой, указываются в соответствующем Приложении к настоящему Договору. Стороны обязуются осуществить обмен документами, переданных друг другу с использованием факсимильных аппаратов, в течение 10 дней. Риск искажения информации несет Сторона, направившая информацию.

17.5. Настоящий Договор составлен в письменной форме в _____ подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для Покупателя и Поставщика.



17.6. В день подписания настоящего Договора вся предшествующая переписка, документы и переговоры между Сторонами по вопросам, являющимся предметом Договора, теряют силу.

17.7. Настоящий Договор является действительным при наличии подписей уполномоченных представителей и печатей Сторон.

17.8. Любые приложения, изменения, дополнения к Договору действительны и являются неотъемлемой частью настоящего Договора при условии, если они совершены в письменной форме.

17.9. Условия настоящего Договора действуют применительно к каждому отдельному Приложению, подписанному Сторонами. В случае расхождений между условиями Договора и Приложений приоритет имеют условия, согласованные в Приложении.

17.10. Стороны обязаны сообщать друг другу об изменении своих реквизитов в течение 5-ти календарных дней с даты их изменения.

Каждая Сторона обязана письменно уведомить об изменении своих реквизитов (в том числе изменение адреса, банковских реквизитов и т.д.) в течение 5 рабочих дней с момента такого изменения (но в любом случае не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты оплаты).

В случае если в результате нарушения сроков предоставления уведомления или неправильного указания Стороной-получателем реквизитов для оплаты платежи были произведены по неправильным реквизитам, Сторона-плательщик считается надлежаще исполнившей обязанности по оплате. При этом если перечисленные денежные средства возвратятся на расчетный счет Стороны-плательщика, Сторона-плательщик обязана перечислить полученные денежные средства Стороне-получателю, удержав при этом в одностороннем порядке сумму убытков, понесенных в результате перечисления денежных средств по неправильным реквизитам.

17.11. Контактная информация представителей Сторон:

От Покупателя

ФИО _____

Должность _____

Тел.: _____

E-mail: _____

От Поставщика:

ФИО _____

Должность _____

Тел.: _____

E-mail: _____

18. Реквизиты Сторон

Покупатель:

Адрес места нахождения и почтовый адрес:

т. (____) _____

факс (____) _____

e-mail: _____

ОГРН _____

ИНН _____

КПП _____

Р/счет № _____ в _____

БИК _____

К/счет _____

ОКПО _____

ОКВЭД _____

Поставщик:

Адрес места нахождения и почтовый адрес:

т. (____) _____

факс (____) _____

e-mail: _____

ОГРН _____

ИНН _____

КПП _____

Р/счет № _____ в _____

БИК _____

К/счет _____

ОКПО _____

ОКВЭД _____



_____/_____/

М.П.

_____/_____/

М.П



Приложение № 1
к разовому договору поставки
материально-технических ресурсов
№ _____
от _____.202_г.

г. _____ 202__ г.

Воронеж

_____, «_____», в _____ лице
_____, действующего на _____ основании
_____, [BUYER_REDACTED],

и _____ «_____», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице _____, действующего на основании
_____, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее Приложение № 1 (именуемое в дальнейшем Приложение) о
нижеследующем:

РЕЕСТР ЦЕН

№ п/ п	Наименов ание Товара	Номенкла турный номер	Цена* за 1 ед. (руб.), без НДС с учетом транспортны х расходов	Ко л- во	Ито го	ЕИ	Гарантий ный срок	Примеч. (Опросн ый лист, ТЗ и т.п.)	Страна происхож дения
ИТОГО:									

* кроме того НДС по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации

Условия поставки:
(если применимо)

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

Возможные Базисы поставки:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____

От Поставщика

От Покупателя



Приложение № 2
к разовому договору поставки
материально-технических ресурсов
№ _____
от _____.202 г.

г. _____ 202__ г.

Воронеж

_____, «_____», в _____ лице
_____, действующего на основании
_____, [BUYER REDACTED],

и _____ «_____», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице _____, действующего на основании
_____, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее Приложение № 2 о нижеследующем:

Антикоррупционная оговорка

Покупатель проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий со стороны Поставщика и совершения выплат за содействие / выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов.

Поставщик подтверждает, что Покупатель может полагаться на систему внутреннего контроля Поставщика и на то, что раскрываемая Поставщиком информация является полной и верной, включая финансовую и прочую информацию, касающуюся выполнения Поставщиком своих обязательств по Договору.

Стороны обязуются соблюдать применимое законодательство по противодействию коррупции, включая применимые нормативные акты иностранных государств и международные акты (с учетом изменений и дополнений, периодически вносимых в такие акты) («Антикоррупционное законодательство»).

Антикоррупционное обязательство: Поставщик обязуется соблюдать Антикоррупционное законодательство и, в любом случае, должен обеспечить со своей стороны и со стороны своих работников, а также контрагентов или посредников (включая субподрядчиков, агентов и других посредников) запрет предложения или предоставления каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) и запрет давать согласие на предоставление коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц) («Лицо»), а также запрет добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо Лица какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки), прямо или косвенно, а также обеспечить информирование своих контрагентов и/или посредников (включая субподрядчиков, агентов и других посредников) о необходимости соблюдения вышеуказанных запретов, в связи с Договором. Никакие платежи, производимые по Договору, не будут производиться наличными деньгами или какими-либо чеками на предъявителя.

Поставщик обязан (а) незамедлительно уведомлять Покупателя в письменной форме о любых случаях нарушения Антикоррупционного обязательства; (b) по требованию делать все необходимое для оказания помощи Покупателю в обеспечении соблюдения и в контроле за соблюдением Антикоррупционного обязательства; и (с) ясно давать понять другим лицам при совершении каких-либо сделок, связанных с Покупателем, что оно обязано соблюдать и соблюдает Антикоррупционное обязательство.

Поставщик соглашается и подтверждает, что Покупатель вправе запрашивать и получать учетные и другие документы, связанные с исполнением Договора, для проверки на предмет соблюдения Поставщиком Антикоррупционного обязательства, а также вправе снимать копии с таких документов за свой счет.



Настоящим Стороны согласовали, что условия, содержащиеся в настоящем Приложении, являются существенными условиями Договора. При возникновении у Покупателя объективных (разумных и добросовестных) свидетельств того, что Поставщик нарушил Антикоррупционные обязательства, Покупатель вправе направить в адрес Поставщика соответствующее уведомление с требованием предоставить разъяснения и раскрыть информацию об исполнении Поставщиком своих обязательств по Договору, включая финансовые и иные данные об исполнении Договора.

Поставщик обязуется предоставить Покупателю соответствующие данные и информацию согласно требованию, а также, если нарушение Антикоррупционного обязательства имело место, доказательства того, что оно устранено, обязуется сотрудничать с Покупателем в связи с указанными обстоятельствами в целях устранения/недопущения нарушений Антикоррупционных обязательств, а также обстоятельств которые могут указывать на нарушения в ходе деятельности Поставщика в связи с Договором.

Неисполнение Поставщиком требований настоящего пункта, а равно непредставление достаточных доказательств, определенно подтверждающих отсутствие нарушения Антикоррупционного обязательства со стороны Поставщика, является нарушением существенных условий Договора (существенным нарушением) и дает право Покупателю расторгнуть Договор либо приостановить дальнейшее исполнение или осуществление дальнейших платежей в одностороннем порядке полностью или в какой-то его части, путем направления в адрес Поставщика соответствующего письменного уведомления.

От Поставщика

От Покупателя



Приложение № 3
к разовому договору поставки
материально-технических ресурсов
№ _____
от _____.202 г.

г. _____ 202__ г.

Воронеж

_____, «_____», в лице
_____, действующего на основании
_____, [BUYER_REDACTED],

и _____ «_____», именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице _____, действующего на основании
_____, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», заключили настоящее Приложение № 3 о нижеследующем:

Условия поставки химреагентов

- 1.1. Данный раздел Договора применяется исключительно при поставке химических реагентов.
- 1.2. В случае поставки химических реагентов Поставщик обязуется помимо указанных выше требований выполнить дополнительные условия:
 - 1.2.1. Условия транспортировки _____.
 - 1.2.2. Условия разгрузки _____.
 - 1.2.3. Условия хранения _____.
 - 1.2.4. Особенности приемки Товара, в том числе условия подтверждения начальника станции Грузополучателя _____.
 - 1.2.5. Условия возврата оборотной тары _____.

От Поставщика

От Покупателя



Приложение № 4
к разовому договору поставки
материально-технических ресурсов
№ _____
от _____.202 г.

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
(при применении удалить)

Соглашение о финансовом контроле

Применяется, если Договор заключен в целях реализации Концессионного соглашения и финансируется за счет средств Капитального гранта

_____, именуемое в дальнейшем «_____», в лице _____ действующего на основании _____, с одной стороны и

_____, именуемое в дальнейшем «_____», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, составили настоящее приложение к Договору о нижеследующем:

1. Настоящее приложение составлено в целях соблюдения концессионером принятого на себя по Концессионному соглашению обязательства по обеспечению возможности контроля предоставления возмещения части расходов на строительство/реконструкцию объекта Концессионного соглашения за счет бюджетных средств (в том числе средств Капитального гранта).

2. Подписанием настоящего приложения обязанная по Договору сторона выражает свое согласие на осуществление концедентом (администрацией муниципального образования) и/или органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения Сторонами Договора условий, целей и порядка предоставления возмещения части расходов на строительство/реконструкцию объекта Концессионного соглашения за счет бюджетных средств (в том числе средств Капитального гранта).

Подписи сторон:

От Поставщика

От Покупателя

От Поставщика

От Покупателя
